

KAMARIAH BINTI ZAINUDIN

lwn

SAZALI BIN DARUS

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 09 Jamadilakhir 1440H / 03 Februari 2020]

Kes Mal (Permohonan) No. 10000-077-0032-2019

[Dalam Perkara: Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan Notis Rayuan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Pemohon : Puan Hazirah binti Othman dan Puan Raudzah binti Mokhtar daripada Tetuan Hazirah Othman & Associates.

Peguam Responden : - tiada - .

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah seperti berikut;-

- i. Mahkamah meluluskan dan membenarkan pelanjutan tempoh masa untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan.
- ii. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan sesuai dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[2] Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah mengeluarkan keputusan ke atas tuntutan harta sepencarian (10300-017-0444-2016) yang difailkan oleh Pemohon pada 28 Februari 2018 dengan kehadiran Pemohon bersama Peguam Syariannya,

Puan Razie Aini binti Abdul Razak tanpa kehadiran Defendan (Responden dalam kes ini).

[3] Pemohon telah memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan melalui Notis Permohonan dan Afidavit bertarikh 12 April 2019 melalui Peguam Syarie, Tetuan Hazirah Othman & Associates. Pemohon juga telah memfailkan Afidavit Tambahan bertarikh 25 April 2019 melalui Peguam Syarie yang sama.

[4] Sesalinan Notis Permohonan, Afidavit dan Afidavit Tambahan telah diserahkan kepada Responden di alamat A-1-14 Pangsapuri Carmilla , Jalan Sepah Puteri 5/1, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor pada 9 Mei 2019 dan sesalinan Afidavit Penyampaian telah difailkan pada 14 Mei 2019.

[5] Responden tidak hadir sepanjang kes ini difailkan dan tidak memfailkan Afidavit Jawapan dan Hujah.

[6] Pemohon seterusnya memfailkan Hujah pada 5 Ogos 2019.

ALASAN PEMOHON UNTUK MELANJUTKAN TEMPOH MASA MEMFAILKAN NOTIS RAYUAN

[7] Berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon bertarikh 12 April 2019, Pemohon telah memohon pelanjutan tempoh ini berdasarkan alasan-alasan yang boleh diringkaskan seperti berikut:-

[7.1] Pemohon berhasrat untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi bertarikh 28 Februari 2018 kerana telah tidak berpuas hati dengan keputusan terhadap tuntutan harta sepencarian dan pembahagian kepada pihak-pihak;

[7.2] Pemohon telah menyatakan hasrat untuk merayu keputusan tersebut kepada Peguam Syarie yang mewakili Pemohon di dalam kes harta sepencarian tetapi Pemohon telah dinasihati oleh Peguam Syarie tersebut bahawa keputusan harta sepencarian tersebut adalah baik untuk Pemohon ;

[7.3] Pemohon telah mendapatkan nasihat dan pandangan kedua daripada Peguam Syarie yang lain bagi mengimbangi sama ada rayuan Pemohon mempunyai ruang untuk berjaya atau sebaliknya ;

[7.4] Pemohon telah menerima sesalinan alasan penghakiman pada 15 Mac 2019 dan setelah meneliti alasan penghakiman tersebut, Pemohon tidak berpuas hati dengan penghakiman tersebut dan nekad untuk membuat rayuan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[9] Berdasarkan Seksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003, Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman dan hendaklah disampaikan kepada Responden dalam masa yang dihadkan bagi pemfailkan rayuan.

139. (4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[10] Dalam menggunakan kuasa budibicara, pada pendapat kami perlanjutan tempoh masa, sama ada boleh atau tidak boleh diberikan perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa dibenarkan. Faktor-faktor pertimbangan ini telah dibincangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut.

[11] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“ Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*

- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Faktor Tempoh Kelewatan

[12] Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang hendak dirayu telah diberikan pada 28 Februari 2018 dan Notis Rayuan seharusnya difailkan selewat-lewatnya pada 13 Mac 2018. Kami mendapati bahawa Pemohon telah memasukkan permohonan ini pada 12 April 2019 iaitu lewat sebanyak 13 bulan atau 395 hari.

[13] Pemohon menghujahkan bahawa kiraan tempoh kelewatan wajar bermula daripada tarikh Pemohon menerima salinan alasan penghakiman iaitu pada 15 Mac 2019 sehingga Pemohon memfailkan permohonan ini iaitu pada 12 April 2019.

[14] Kami dengan hormatnya menyatakan hujah Pemohon tersebut adalah bersalahan dengan peruntukan Seksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

Seksyen 139. Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada

keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan

[15] Oleh kerana tempoh kelewatan ini adalah lama dan panjang maka hanya alasan yang munasabah dan memuaskan akan membolehkan permohonan ini dipertimbangkan.

Faktor Alasan Kelewatan

[16] Pemohon menghujahkan bahawa kelewatan memfailkan notis rayuan ini adalah kerana Pemohon mendapatkan nasihat dan pandangan kedua (selain daripada pandangan Peguam Syarie yang mewakili Pemohon di dalam kes harta sepencarian) tentang keperluan dan kewajaran rayuan dibuat sama ada mempunyai ruang untuk berjaya di peringkat rayuan atau sebaliknya .

[17] Pemohon juga menghujahkan bahawa hanya setelah Pemohon memperolehi salinan alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan keputusan harta sepencarian pada 15 Mac 2019 maka Pemohon telah nekad untuk membuat rayuan.

[18] Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa keperluan kepada alasan penghakiman Mahkamah Bicara adalah bagi tujuan penyediaan alasan rayuan atau petisyen rayuan dan bukan bagi tujuan penyediaan notis rayuan. Ini telah dinyatakan di dalam Seksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu –

Seksyen 141. Alasan Rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap

keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

[19] Manakala Seksyen 139 (5) dan (6) Enakmen yang sama adalah berkaitan tindakan yang perlu dilakukan oleh Mahkamah setelah menerima notis rayuan daripada pihak perayu seperti berikut -

Seksyen 139. Notis Rayuan

(5) Mahkamah yang terhadap keputusan-keputusan rayuan itu dibuat hendaklah, apabila menerima notis rayuan itu dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, membekalkan kepada perayu salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan penghakiman.

(6) Sebaik sahaja salinan diperakui itu siap, Mahkamah hendaklah memberitahu perayu dalam Borang MS 30.

[20] Oleh yang demikian alasan dan hujah Pemohon bahawa beliau hanya membuat keputusan untuk merayu setelah menerima dan meneliti alasan penghakiman tidak boleh dipertimbangkan sebagai alasan kelewatan pemfailan notis rayuan.

[21] Mahkamah ini juga tidak ditunjukkan apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon dan halangan-halangan yang ditempohi oleh Pemohon di dalam tempoh di antara 28 Februari 2018 iaitu tarikh keputusan diberikan sehingga 12 April 2019 iaitu tarikh permohonan ini di dalam mendapatkan pandangan kedua daripada peguam syarie.

[22] Perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat

untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[23] Di dalam kes Pemohon ini, kami tidak nampak alasan-alasan yang baik telah diberikan oleh Pemohon untuk permohonan ini dibenarkan. Suka kami ingatkan bahawa mana-mana tindakan undang-undang yang dibawa di hadapan Mahkamah hendaklah dibuat dengan serius, bertanggungjawab dan bukannya secara sambil lewa yang natijahnya akan diterima oleh Pemohon sendiri.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan hujah Pemohon, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan notis rayuan adalah DITOLAK

Penghakiman ini diberikan oleh:-

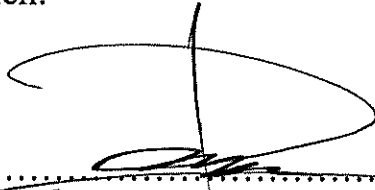


.....
1. **Y.A.A. TUAN HAJI MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**

Pengerusi

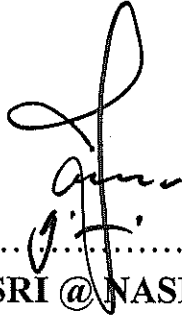
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

